

SIGILO E DIREITOS FUNDAMENTAIS

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

OUTROS CASOS DE SIGILO

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

DA CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE SIGILO

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

- I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
- II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
- III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
- IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
- V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;
- VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
- VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
- VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias:

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III - ao cumprimento de ordem judicial; (Ex: quebra sigilo bancário)

IV - à defesa de direitos humanos; ou

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES – ART 24

Ultrassecrета	25 (vinte e cinco) anos
Secrета	15 (quinze) anos
Reservada	5 (cinco) anos

Obs! Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista vigoram **a partir da data de sua produção**.

Obs! Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.

Obs! Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, **automaticamente**, de acesso público.

Q3641394

Prova: Quadrix - CFO - Agente Operacional - 2025

Em relação à Lei nº 12.527/2011 – Acesso à informação, julgue os itens a seguir.

A Lei de Acesso à Informação garante que todos os cidadãos têm o direito de requisitar o acesso a documentos públicos, mesmo aqueles classificados como ultrassecretos, desde que o pedido seja feito por escrito.

ERRADA

Q3662714

Prova: Avança SP - Câmara de Itupeva - Técnico Legislativo - Área: Ouvidoria - 2025

Qual é o prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como "secreta" de acordo com a Lei nº 12.527 de 2011?

A) 10 anos

B) 15 anos

C) 20 anos

D) 25 anos

E) 30 anos

LETRA B

Q3172828 Prova: Instituto Consulplan - Prefeitura de Santa Maria de Jetibá - Arquivista - 2024

Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível.(BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Art. 24 §5º – Lei de Acesso à Informação.)Sobre a classificação e o sigilo da informação previsto na Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.() O prazo máximo de restrição de acesso à informação dos documentos classificados como secretos são de dez anos.() O prazo máximo de restrição de acesso à informação dos documentos classificados como reservados são de cinco anos.() O prazo máximo de restrição de acesso à informação dos documentos classificados como ultrassecretos são de vinte anos.() Cabe ao arquivista controlar o acesso e classificar as informações sigilosas produzidas pelos órgãos da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. A sequência está correta em

A) F, F, V, V.

B) F, V, F, V.

C) V, F, V, F.

D) F, V, F, F.

LETRA D

INFORMAÇÕES DO PR, VICE, CÔNJUGE E FILHOS - RESERVADAS

§ 2º As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como **RESERVADAS** e **ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.**
(CUIDADO!!!)

INFORMAÇÃO PESSOAL SENSÍVEL/ESPECIAL

Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à **intimidade, vida privada, honra e imagem**:

I - **terão** seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

II - **poderão** ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal (ex: quebra sigilo fiscal c/ autorização judicial) ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

COMPETÊNCIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES – ART 27

AUTORIDADES	TIPO DE INFORMAÇÃO
a) Presidente da República; b) Vice-Presidente da República; c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas; d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;	Ultrassecrета, secreta e reservada
Titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista	Secrета e reservada
Autoridades que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade.	Reservada

OBS! Quando Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior classificarem informação como ultrassecreta, deverá haver a ratificação pelo respectivo Ministro de Estado.

OBS! A competência para classificação como ultrassecreta e secreta poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação (art. 27, § 2º, LAI).

OBS! A autoridade ou outro agente público que classificar informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

OBS! A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo.